הכנסת
الكنيست The Knesset
09:33 26/05/2026

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי (מינוי, כהונה, תפקידים וסמכויות), התשפ"ו-2026*

פרק א': מטרה, עקרונות והגדרות

מטרה

1. מטרתו של חוק זה היא לפצל את התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה לפי כל דין, ערב תחילתו של חוק זה, לשניים - יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי - ולהסדיר את תפקידיהם, סמכויותיהם, הליך מינוים, כהונתם והוראות נוספות הנוגעות להם.

דברי הסבר

כללי כיום אין דבר חקיקה אחד שמסדיר באופן מקיף את תפקידיו של היועץ המשפטי לממשלה, את מכלול סמכויותיו ואת היחסים בינו ובין הדרגים הנבחרים והמקצועיים ברשות המבצעת, אלא ישנו אוסף של התייחסויות שונות בחקיקה ובהלכה הפסוקה שלפיו היועץ המשפטי לממשלה ממלא ארבעה תפקידים עיקריים:

1. הוא ראש התביעה הכללית וממונה על הפרקליטות, באמצעות פרקליט המדינה;

2. הוא אחראי לייצוג המדינה בבתי המשפט בכל תחומי המשפט, גם כן באמצעות הפרקליטות;

3. הוא משמש כראש מערך הייעוץ המשפטי לרשות המבצעת - לממשלה, למשרדיה ולגורמים נוספים בה - וממונה על מערכת הכנת החקיקה הממשלתית, באמצעות המשנים לו ומחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים;

4. הוא אמון על שמירת האינטרס הציבורי הרחב בתחום המשפט, למשל במתן עמדה משפטית על ידי התייצבות בבית משפט גם כשהמדינה אינה צד להליך, בנושאים שבהם מתעוררות שאלות הנוגעות לשמירת האינטרס הציבורי.

כמו כן, היועץ המשפטי לממשלה ממלא תפקידים משפטיים נוספים, כגון מתן עמדות במסגרת גופים העוסקים באכיפת החוק ובסוגיות משפטיות, והוא מייצג את עמדת הממשלה בוועדות הכנסת (ראו: הנחיית יועץ מס' 1.0000 מיום 16.2.2003 בעניין תפקידי היועץ המשפטי לממשלה).

האופן שבו התפתח תפקיד היועץ המשפטי לממשלה בישראל, מערכת היחסים בינו ובין הרשות המבצעת ואפשרות פיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה נמצאים במרכזו של דיון ציבורי שנים רבות. בספרות המשפטית וברבי־שיח ציבוריים שנערכו בנושא הועלו במהלך השנים טיעונים בעד ונגד פיצול התפקיד.

בעד פיצול התפקיד הועלו שני טיעונים מרכזיים. טיעון אחד הוא חשש מריכוז יתר של סמכויות. לפי טיעון זה, האיחוד בין תפקידיו השונים של היועץ יצר מוסד ציבורי בעל היקף סמכויות נרחב המעורר קושי במשטר דמוקרטי, שאחד מעקרונותיו הבסיסיים הוא ביזור הכוח השלטוני. טיעון שני הוא חשש לניגוד עניינים מובנה בין התפקידים נוכח העובדה שמצד אחד, היועץ המשפטי לממשלה נותן שירות לממשלה ולשרים ובונה מולם יחסים המבוססים על אמון, קרבה ושיתוף פעולה, ומצד שני, הוא עומד בראש מערכת שמובילה חקירות וכתבי אישום גם נגד שרי הממשלה - תפקיד שמחייב ריחוק מהם.

על יסוד הנימוקים האמורים, מוצע בהצעת חוק זו להכריע במחלוקת רבת־השנים ולפצל את מוסד היועץ המשפטי לממשלה לשניים: היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי.

כמו כן, מוצעים שינויים מקיפים במכלול היבטים הנוגעים לתפקידים, לסמכויות ולאופן המינוי והכהונה של כל אחד מבעלי התפקידים, כמו גם ליחסים ביניהם ובינם לבין הממשלה.

פרק א': מטרה, עקרונות והגדרות

סעיפים 1 ו־2 מטרת החוק המוצע היא לפצל את התפקידים והסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה ערב כניסתו לתוקף של החוק, ליועץ משפטי לממשלה ולתובע כללי ולהסדיר את תפקידיהם, סמכויותיהם, הליך מינוים וכהונתם והוראות נוספות הנוגעות להם. לפי המוצע, תפקידים וסמכויות אלו יפוצלו בין שני בעלי התפקידים, והפיצול יהיה בהתאם למפורט בהוראות החוק המוצע:

1. תובע כללי - בעל תפקיד זה יהיה בעל הסמכויות בתחום המשפט הפלילי, והוא יפעיל את סמכויותיו בעצמו או באמצעות התובעים במחלקה הפלילית שבפרקליטות

* הצעות חוק מס' פ/877/25 (מספר פנימי: 2197909), פ/2785/25 (מספר פנימי: 2202706), פ/3198/25 (מספר פנימי: 2204025), פ/3825/25 (מספר פנימי: 2208895), פ/4625/25 (מספר פנימי: 2218869), פ/5262/25 (מספר פנימי: 2225483), פ/5287/25 (מספר פנימי: 2225635), פ/5289/25 (מספר פנימי: 2226047) ו־פ/5808/25 (מספר פנימי: 2226845); הועברו לוועדה ביום ז' בחשוון התשפ"ו (29 באוקטובר 2025); הצעת חוק מס' פ/5782/25 (מספר פנימי: 2229802); הועברה לוועדה ביום י"ח בטבת התשפ"ו (7 בינואר 2026).